BEŞİNCİ BÖLÜM
Toprak Dolgu İzin İşlemleri

Toprak dolgu müracaatı ve ön izni

MADDE 18- (1) Madencilik faaliyetleri sonrasında idareye teslim edilen veya terk edilen doğal yapısı bozulmuş orman alanlarında, orman yetiştirilmek üzere hafriyat toprağı, inşaat ve yıkıntı atıkları ile doldurularak ağaçlandırılmaya hazır hale getirilmesi amacıyla büyükşehir mücavir alanlarında büyükşehir belediyelerine, diğer yerlerde ise il ve ilçe belediyelerine bedeli karşılığında Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğünce uygun görülenlere izin verilebilir.

(2) Rehabiliteye hazırlık maksatlı toprak dolgu işlemleri; Bakanlıkça uygun görülmesi halinde, Orman Genel Müdürlüğünce belirlenecek usul ve esaslar çerçevesinde ihale mevzuatına uygun olarak gerçek ve tüzel kişilere yaptırılabilir.

(3) Büyükşehirlerde büyükşehir belediyeleri, diğer yerlerde ise il veya ilçe belediyeleri e-Devlet üzerinden talep yazısı ile beraber, saha analiz raporu, 1/1000 veya uygun ölçekli vaziyet planı, koordinat listesi, talep alanında rezervin bittiğine dair Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğünden alınacak yazı ile birlikte müracaat eder. Ayrıca bu fıkradaki istenilen belgeler bir takım halinde fiziksel olarak bölge müdürlüğüne gönderilir.

(4) Müracaat değerlendirilir ve heyet tarafından ön izin raporu düzenlenir.

(5) Kesin izin verilmeden önce; ilgili mevzuat uyarınca alınması gereken görüş, belge ve muvafakatların alınması, proje ve haritaların düzenlenmesi için Bakanlıkça uygun görülenlere yirmi dört aya kadar ön izin verilebilir. Talep halinde on iki ay ek süre verilebilir.

(6) Ön izin verildiği ilgili belediyeye bildirilerek, onaylı ön izin taahhüt senedi alınır, ancak saha teslimi yapılmaz, hiçbir faaliyete müsaade edilmez.

(7) Ön izin, talep sahibinin vazgeçmesi veya kesin izin için istenen belgelerin süresi içinde tamamlanmaması halinde iptal edilmiş sayılır. İptal işlemi ilgiliye tebliğ edilir.

Toprak dolgu kesin izni

MADDE 19- (1) Talep sahibi belediye, e-Devlet üzerinden talep yazısı ile beraber;

a) Saha analiz raporunu,

b) 1/1000 veya uygun ölçekli vaziyet planını,

c) Koordinat listesini,

ç) Talep alanında rezervin bittiğine dair Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğünden alınacak yazıyı,

d) ÇED belgesini,

e) Dolgu öncesi ve dolgu sonrası nihai kodları gösterir çevresindeki topoğrafik yapı ile uyumlu ve orman idaresinin uygun göreceği toprak dolgu projesini,

ekleyerek bölge müdürlüğüne kesin izin için müracaat eder. Ayrıca bu fıkradaki istenilen belgeler bir takım halinde fiziksel olarak bölge müdürlüğüne gönderilir.

(2) Bölge müdürlüğü yapılan müracaatı inceler, eksiklikler varsa on iş günü içerisinde müracaat sahibine bildirir. Eksiklikler tamamlanıncaya kadar talep değerlendirmeye alınmaz. Evrakın tam olması halinde heyet tarafından arazi üzerinde gerekli incelemeler yapılarak, talep edilen sahanın Devlet ormanlarına isabet eden kısımları için bedelli kesin izin raporu düzenlenir.

(3) Talebi uygun görülenlere Bakanlıkça beş yıla kadar kesin izin verilir.

(4) Verilen izne ait bedellerin ödenmesi ve onaylı taahhüt senedinin orman idaresine teslim edilmesi halinde saha teslimi yapılır.

(5) İzin sahibi kendisine yapılan tebligat tarihinden itibaren altı ay içerisinde bedelleri ödemek, onaylı taahhüt senedini orman idaresine teslim etmek zorundadır. Aksi halde verilen izin iptal edilmiş sayılır. İptal işlemi ilgiliye bildirilir.

(6) Zorunluluk halinde yol, şantiye, kantar, inşaat ve yıkıntı atıklarının geri kazanılmasına yönelik seyyar tesislere, faaliyet gerçekleştirilen alanlarda çevre sağlığı açısından gerekli tekerlek yıkama tesislerine ve enerji nakil hattına da toprak dolgu izin süresi kadar bedelli izin verilebilir.

(7) Toprak dolgu işleminin izin süresinde tamamlanamaması halinde, bu Yönetmelik hükümlerine göre istenilen belgeler ile birlikte izin süresi son günü bitimine kadar e-Devlet üzerinden müracaatı durumunda verilen izin bir defaya mahsus kesin izin süresi kadar izin bitim tarihinden itibaren uzatılabilir. Süre uzatımının Bakanlıkça uygun bulunması halinde tebligat tarihinden itibaren

bir ay içerisinde bu Yönetmelik hükümlerine göre yeniden hesaplanacak toprak dolgu izin bedeli ve onaylı taahhüt senedi alınır, yeniden saha teslimi yapılmaz.

(8) İzin sahibi, bir önceki yıl sonuna kadar gerçekleştirilen toprak dolgu işlemlerinin safahatı hakkında bölge müdürlüğüne ormancılık bürosu ya da bünyelerinde çalışan orman mühendisi ve/veya orman yüksek mühendisi tarafından hazırlanan teknik raporu her yıl **(Değişik ibare:RG-22/8/2025-32994)** haziran ayının sonuna kadar verir. Yeni verilen izinlerde iznin verildiği yıl teknik rapor istenmez. Yer teslimi yapılmayan izinlerde yer teslimi yapıldıktan sonraki yıl teknik rapor istenir.

(9) İzin alanı ile ilgili her türlü sorumluluk izin sahibine aittir.

(10) İzin sahibi kendisine verilen toprak dolgu alanını başkasına devredemez. Ancak, büyükşehir belediyesi, kendisine verilen toprak dolgu alanını ilçe belediyesine veya 10/7/2004 tarihli ve 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 26 ncı maddesi uyarınca büyükşehir belediyesi veya bağlı kuruluşlarının % 50'sinden fazlasına ortak olduğu şirketler ile bu şirketlerin % 50'sinden fazlasına ortak olduğu şirketlere kendi sorumluluğu devam etmek şartıyla işlettirebilir.

(11) Kesin izin verilen alanın koordinatları ilgili bölge müdürlüğünce Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğüne bildirilir, ayrıca görüş alınmaz.

Alınacak bedeller

MADDE 20- (1) Toprak dolgu kesin izinlerinden;

a) Toprak dolgu izin bedeli,

b) Toprak dolgu bedeli,

alınır.

(2) Toprak dolgu kesin izinlerinde beş yıllık izin süresi için; izin alanının metrekaresi, cari yıl ağaçlandırma birim metrekare bedeli, Ek-1'de yer alan izin türü katsayısı, Ek-2'de yer alan ekolojik denge katsayısı ve Ek-3'te yer alan il katsayısının çarpımlarının sonucu çıkan bedel toprak dolgu izin bedeli olarak izin başlangıcında bir defaya mahsus defaten izin sahibi tarafından ödenir. Süre uzatımlarında toprak dolgu izin bedeli bu Yönetmelik hükümlerine göre yeniden hesaplanır.

(3) Toprak dolgu yapılacak alanlarda, cari yıl ağaçlandırma birim metrekare bedelinin dolgu hacmi ile çarpımı sonucu bulunacak bedel toprak dolgu bedeli olarak izin başlangıcında bir defaya mahsus defaten izin sahibi tarafından ödenir. Süre uzatımlarında dolgu hacminde artış olmadığı takdirde yeniden toprak dolgu bedeli alınmaz.

(4) 19 uncu maddenin altıncı fıkrasına göre verilecek izinlerde ayrıca toprak dolgu izin bedeli izin başlangıcında bir defaya mahsus olarak defaten izin sahibi tarafından ödenir.

(5) Toprak dolgu kesin izinlerinden ağaçlandırma bedeli alınmaz. Ancak 19 uncu maddenin altıncı fıkrasına göre verilecek izinlerin toprak dolgu kesin izin sahası dışında olması halinde ağaçlandırma bedeli bir defaya mahsus olarak defaten izin sahibi tarafından ödenir. Orman idaresinin onaylayacağı proje kapsamında izin sahibince izin alanı ağaçlandırılır, ağaçlandırılan bu sahanın beş yıl süreyle bakımı ve takibi izin sahibince yapılır.

Toprak dolgu izinlerinde uyulacak hususlar

MADDE 21- (1) Toprak dolgu yapılacak alanlara asbest, boya, florasan ve benzeri tehlikeli inşaat ve yıkıntı atıkları ile asfalt atıkları, sıvıların ve sıvı atıkların, arıtma çamurlarının, parlayıcı ve patlayıcı maddelerin, tıbbi atıkların, hayvan kadavra ve gübrelerinin, radyoaktif madde ve atıkların, tehlikeli ve zararlı atıkların, evsel veya endüstriyel katı atıkların dökülmesi yasaktır.

(2) Toprak dolgu yapılacak alanlara birinci fıkrada yasaklanan maddelerin dökülmesinin tespit edilmesi halinde, dolgu işlemi durdurularak izin iptal edilir, atıklar izin sahibine taşıttırılır. Aksi halde orman idaresince taşınır veya taşıttırılır, yapılan masraf yüzde elli fazlasıyla izin sahibinden tahsil edilir.

(3) Toprak dolgu alanının nihai üst kotlarından aşağı doğru dikey derinliği en az iki metrelik kısmı verimli toprak ile doldurulur.

(4) Toprak dolgu işlemi sonrası nihai kodları gösterir çevresindeki topografik yapı ile uyumlu projesindeki kodlarının üzerinde dolgu yapıldığının tespiti halinde dolgu işlemi durdurularak, fazla dökülen miktar izin sahibine taşıttırılır. Aksi halde orman idaresince taşınır veya taşıttırılır, izin iptal edilir, yapılan masraf yüzde elli fazlasıyla izin sahibinden tahsil edilir.